



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДОКЛАД

от

Росица Карамфилова-Благова – министър на околната среда и водите

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,**

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСА), представям на Вашето внимание проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Законът за биологичното разнообразие е нормативния акт, който регламентира всички основни ангажименти по опазването на биологичното разнообразие. Той въвежда в националното законодателство разпоредбите на редица нормативни документи на Европейския съюз свързани с екологичната мрежа НАТУРА 2000, опазване и регулирано ползване на дивите видове, регулирането на работата на зоологическите градини, недопускане разпространението на инвазивни чужди видове и други.

В процеса на 10-годишното действие на ЗБР, от последното съществено изменение на разпоредби отнасящи се до биологичното разнообразие, законодателството на Европейския съюз беше променено няколко пъти. В резултат на това законът, в отделни негови части е неактуален. Очертаха се и много слабости и неточности, които породиха необходимостта от неговото изменение и допълнение, с оглед подобряване възможностите за ефективното му прилагане. Процесът на актуализиране в частта биологично разнообразие започна от 2009



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



г., но поради поредица политически решения не беше внесен за разглеждане от Министерския съвет и Народното събрание. В този период бяха внасяни единствено изменения свързани с развитието и управлението на екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Натрупани са множество проблеми, които е наложително да бъдат отстранени. През 2015 г. поради необходимост от спешно приемане на разпоредби по отношение на инвазивните видове и генетичните ресурси, бяха направени промени чрез проекта за закон за изменение и допълнение на Закона за водите, които вече са в сила. Въпреки това в процеса на ратификацията на Протокола от Нагоя и работата по прилагане на разпоредбите за генетични ресурси се установиха някои пропуски и неточности.

Последователно през 2013, 2015, 2019 и 2025 г. Регламент № 865/2006 на Комисията установяващ подробни правила за прилагане на Регламент № 338/97 от 9 декември 1996 г. за защита на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях беше изменен, с което се въведоха изисквания за нов вид сертификати и др., работата по които следва да се отрази и в Закона за биологичното разнообразие.

През 2018 г. с ПМС 704/2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване ограничаване на административната тежест възникна необходимостта от промяна в редица разпоредби, което все още не е реализирано. Същите мерки са залегнали и в утвърдения с РМС № 233 от 29 март 2024 г. „План за намаляване на административната тежест“.

Основната цел на разработения нормативен акт са пряко свързани с необходимостта от усъвършенстване на законовата уредба като цяло, чрез прецизиране на отделни законови разпоредби, облекчаване и изясняване на административни процедури и хармонизиране на ЗБР с промените в регламентите на Европейския съюз, свързани с търговията на застрашени видове.

Оперативни цели:

Цел 1: Изясняване на понятия и процедури в нормативната уредба.

Цел 2: Осигуряване на по-добър контрол върху видовете предмет на регулаторни режими;

Цел 3: Разграничаване на зоологическите градини от други подобни обекти и осигуряване на по-добър контрол върху тях.

Цел 4: Изясняване на компетенциите по отношение на генетичните ресурси

Цел 5: Намаляване на административната тежест както за гражданите, така и за служителите в администрацията.

Настоящият проект на ЗИД на ЗБР се очаква да доведе до:

- прецизиране на неточно въведени изисквания и въвеждане на невъведени разпоредби по Директива на Съвета № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици, ограничаващи възможностите за научни изследвания и взимане на адекватни решения при издаването на разрешителни за изключения на защитени видове;
- прецизиране на процедурите относно разпореждането с бедстващи екземпляри от защитените видове по Приложения 3 към ЗБР;

- допълване на разпоредбите за зоологическите градини по отношение на лицензирането и контрола;
- съгласуване на процедурите при прилагането на разпоредбите заложи в Регламент 865/2006 относно въвеждането на стриктни правила за прилагане на Регламент 338/97 за опазване на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях;
- уточнен вид на изискуемата документация, изискваща се при доказване на законния произход на екземплярите от диви видове, предмет на търговия;
- премахване регистрирането на екземпляри от диви видове животни, които са представители на някой често срещани и отдавна отглеждани на затворено видове, които нямат отношение към опазването на видовете в природата;
- въведени разпоредби, спомагащи за успешното приключване на административните процедури по отношение на нарушители, които са граждани на други държави;
- прецизирани и допълнени функциите на министъра на околната среда и водите;
- разпределени задълженията за предоставените на достъп и контрол върху ползвателите на генетични ресурси от промишлени микроорганизми към Министерство на земеделието и храните и Министерство на здравеопазването, съобразно техните компетенции;
- промяна в изискванията по обявяването и стопанисване на вековните и забележителни дървета;
- прецизирани списъците с видове по Приложенията към ЗБР във връзка с най-новите проучвания за наличието им във природата на България и актуализиране на техните научни и български наименования.
- изпълнение на „План за намаляване на административната тежест“ утвърден с РМС № 233 от 29 март 2024 г. чрез изменения на Закона за биологичното разнообразие и Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за генетично модифицираните организми;
- хармонизиране на Раздел II. Административни нарушения и наказания от Закона с изискванията, произтичащи от Закона за въвеждане на еврото в Република България;
- хармонизиране или разграничаване на отделни процедури и изисквания с Закона за защита на животните, Закона за рибарството и аквакултурите, Закон за лова и опазване на дивеча, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
- определяне на обхвата на изплащането на щети, нанесени от мечки;
- извеждане на борбата с трафика на застрашени видове като едно от основните полета за действие в борбата са организираната престъпност.

Предложеният проект на ЗИД на ЗБР не води до въздействие върху държавния бюджет и за него не са необходими допълнителни разходи/трансфери, други плащания по бюджета на Министерството на околната среда и водите.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,**

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от УПМСНА, предлагам на Министерския съвет да разгледа и да приеме предложението Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

РОСИЦА КАРАМФИЛОВА-БЛАГОВА

Министър на околната среда и водите